



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA  
AGENZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

01-01-00 - Direzione generale

**Oggetto:** **Approvazione schema di Accordo di collaborazione ex art. 15 della l. n. 241/1990 tra la Città Metropolitana di Sassari e Agenzia ARPA Sardegna per le attività di controllo e vigilanza sull'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura nel territorio della Città Metropolitana di Sassari.**

**LA DIRETTRICE**

**VISTA** la Legge Regionale n. 6 del 18.05.2006 e s.m.i della Regione Autonoma della Sardegna, istitutiva dell'ARPAS.

**VISTI** la Deliberazione n. 38/35 del 02/10/2024 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto n.126 del 09/10/2024 della Presidente della Giunta Regionale con i quali la Dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano è stata nominata Direttrice Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S);

**PREMESSO CHE**

- che ARPAS opera per la promozione dello sviluppo sostenibile e per la tutela e miglioramento della qualità degli ecosistemi naturali e antropizzati. L'Agenzia è l'organo tecnico che supporta le autorità competenti in materia di programmazione, autorizzazione e sanzioni in campo ambientale, a tutti i livelli di governo del territorio: la competenza tecnico-scientifica è la sua componente distintiva e qualificante e che ARPAS esercita in particolare funzioni di: 1) controllo delle fonti di pressioni ambientali determinate dalle attività umane che, prelevando risorse ed interagendo con l'ambiente circostante, producono degli impatti sull'ambiente (scarichi, emissioni, rifiuti, sfruttamento del suolo, radiazioni, ecc.); 2) monitoraggio dello stato dell'ambiente determinato dal livello di qualità delle diverse matrici (acqua, aria, suolo, ecc.); 3) supporto tecnico alla pubblica amministrazione nel definire le risposte messe in atto per fronteggiare le pressioni e migliorare così lo stato dell'ambiente (Piani, progetti, ecc.);
- Il D.lgs. 27 gennaio 1992 n. 99 recante "Attuazione della direttiva n. 86/278 /CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" disciplina



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA  
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione;

- Il medesimo decreto nell'individuare le diverse competenze all'art. 8 in particolare attribuisce alle Province il controllo sulle attività di raccolta trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, nonché delle attività di utilizzazione dei fanghi;
- A decorrere dal 01/06/2025 la gestione operativa della Provincia di Sassari è stata trasferita, senza soluzione di continuità, ai nuovi Enti Città Metropolitana di Sassari e Provincia Gallura - Nord Est Sardegna;
- L'art. 10 dello Statuto della Città Metropolitana di Sassari, approvato con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario con i poteri della Conferenza metropolitana n. 2025 del 03 giugno 2025, stabilisce che la Città Metropolitana di Sassari esercita "le funzioni proprie, quelle fondamentali della soppressa Provincia di Sassari per il territorio e quelle conferite dallo Stato e dalla Regione Autonoma della Sardegna e quelle attribuite secondo quanto disposto dalla legge";
- La Regione Autonoma della Sardegna con deliberazione G.R. n. 32/71 del 15 settembre 2010 ha approvato un proprio atto regolamentare: Direttive Regionali per la gestione e l'autorizzazione all'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- L'Art. 16 delle Direttive regionali disciplinando l'attività dei "Controlli" prevede che per l'esercizio delle attività di controllo previste dal D.Lgs. 99/92, le Province possono avvalersi dei Dipartimenti Provinciali dell'ARPAS e che ai fini dello svolgimento dell'attività, esse definiscono, in accordo con l'ARPAS, il Programma annuale di controllo e vigilanza dell'utilizzo dei fanghi in agricoltura, che, oltre alle attività di vigilanza connesse alle fasi di spandimento, prevedono anche l'esecuzione delle attività di campionamento e analisi dei fanghi presenti nei sistemi di stoccaggio, nonché dei fanghi distribuiti al campo. Nella



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA**  
**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA  
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

predisposizione dei programmi dovrà essere perseguito l'obiettivo di sottoporre ad attività di controllo e campionamento le attività di utilizzo dei soggetti utilizzatori più significativi presenti nei diversi ambiti provinciali, in ragione della quantità annua di fango utilizzata e della superficie di terreno interessata;

- ARPAS, con Determinazione del Direttore Generale n. 705 del 17 maggio 2022, ha emanato le "Le linee guida per le attività di controllo sullo spandimento dei fanghi in agricoltura". Tali Linee Guida descrivono il campo di competenza dell'ARPAS, la tipologia di supporto erogabile verso l'amministrazione Provinciale (ora Città Metropolitana) o l'autorità richiedente e le modalità operative di controllo; esse sono state redatte a supporto tecnico delle strutture interne interessate che, nel rispetto delle norme superiori citate, ad esse devono attenersi;
- ARPAS dispone di una rete laboratori opportunamente attrezzata e di tutte le competenze tecnico-scientifiche per collaborare alle attività di controllo e vigilanza, anche mediante campionamento ed analisi, sulle attività di gestione e spandimento dei fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura, nel rispetto della normativa vigente e di poter quindi prestare la propria collaborazione alla Città Metropolitana;

**DATO ATTO**

che la Città Metropolitana di Sassari con sede in Piazza d'Italia 31, Sassari, nella persona dell'Arch. Giovanni Milia, in qualità di Dirigente del Settore 5, Ambiente e Sviluppo Sostenibile, ha sottoposto a questa Agenzia la proposta di schema di accordo di collaborazione, per l'esecuzione di campionamento e analisi sui fanghi di depurazione da effettuarsi in campo o presso depuratore autorizzato, secondo uno schema definito e nel rispetto delle modalità di cui al D.Lgs. 99/92, D.G.R. 32/71 del 15/09/2010 e L. 130/2018;

**DATO ATTO**

che questa Agenzia ha comunicato la propria disponibilità all'esecuzione delle attività sopra descritte, fornendo con nota Prot. n. 27948/2026 un preventivo, sulla base del



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA  
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

Tariffario delle prestazioni di ARPAS, per un importo di € **17.757,60** per un totale di sei (6) campionamenti e analisi sui fanghi di depurazione distribuiti in due annualità come di seguito riportato:

- n. 2 (due) per il 2026 per € 5.919,20
- n. 4 (quattro) per il 2027 per € 11.838,40;

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DATO ATTO</b>  | che le somme dovute dalla Città Metropolitana di Sassari sono da ritenersi fuori campo IVA ai sensi degli art. 1-2-3-4 D.P.R. 633/72 e al netto dell'imposta di bollo da applicare ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 642/72 per importi superiori a 77,47 euro;                                                                                                                             |
| <b>RICHIAMATA</b> | la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", nello specifico l'Art. 15 "Accordi fra pubbliche amministrazioni", in base al quale le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; |
| <b>ESAMINATO</b>  | lo schema di accordo concordato con i competenti Servizi dell'ARPAS al fine di disciplinare i rapporti tra le parti e le modalità e i termini per le prestazioni di cui trattasi;                                                                                                                                                                                                          |
| <b>VALUTATI</b>   | l'opportunità e l'interesse pubblico sottesi alla stipula del suindicato Accordo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>RITENUTO</b>   | di individuare in qualità di Responsabile dell'attuazione del presente Accordo l'Ing. Ivano Mulas, Direttore del Servizio Dipartimento Sassari e Gallura e di conferirgli delega per la firma dello stesso Accordo;                                                                                                                                                                        |
| <b>ACQUISITI</b>  | i pareri positivi espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico Scientifico.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**DETERMINA**

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ART.1</b> | Di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.                                                                                                                                                              |
| <b>ART.2</b> | Di approvare, per i motivi di cui in premessa lo schema di Accordo tra l'ARPAS e la Città Metropolitana di Sassari con sede in Piazza d'Italia 31 Sassari, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, disciplinante la collaborazione |



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE DELLA SARDEGNA  
AGENTZIA REGIONALE PRO S'AMPARU DE S'AMBIENTE DE SARDIGNA

nelle "Attività di controllo e vigilanza sull'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura nel territorio della Città Metropolitana di Sassari".

**ART.3** di individuare in qualità di Responsabile dell'attuazione del presente Accordo l'Ing. Ivano Mulas, Direttore del Servizio Dipartimento Sassari e Gallura e di conferirgli delega per la firma dello stesso Accordo.

**ART.4** Di dare atto che dallo svolgimento delle attività deriva un corrispettivo a favore dell' ARPAS quantificato sulla base delle prestazioni svolte, nelle modalità e nei termini espressamente convenuti e riportati nell'Accordo, e negli allegati al medesimo in conformità ai costi preventivati in base al tariffario ARPAS in vigore, per un totale di € **17.757,60** distribuito in due annualità come di seguito riportato:

- n. 2 (due) per il 2026 per € 5.919,20
- n. 4 (quattro) per il 2027 per € 11.838,40

**ART.5** Di demandare al Responsabile dell'attuazione dell'Accordo Ing. Ivano Mulas l'adozione della Determina di accertamento di entrata per oneri sulle attività relative all'accordo ARPAS/Città Metropolitana di Sassari.

La presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione nell'Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.

**La Direttrice Generale**

**Nicoletta Vannina Ornano**

**Siglato da :**

IVANO MULAS



Firmato digitalmente da  
NICOLETTA VANNINA ORNANO  
02/09/2026 14:52:13